

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3380/2532

วัด บวรนิเวศ วิหาร กับพวก
นาย จัน ท் เจริญศิริกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ทั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยผู้บุกรุกให้รื้อถอนอาคารส่วนที่รुकล้ำออกไปจากที่ดินบางส่วนของโจทก์ที่ 1 ซึ่งให้โจทก์ที่ 2 เช่าและร่วมกันเรียกค่าเสียหาย 10,000 บาท กับอีกเดือนละ 1,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองชนะคดีเต็มตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 คงให้โจทก์ที่ 1 ชนะคดีในเรื่องขับไล่ และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เพียงเดือนละ 500 บาท จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้สร้างหลังคาและรั้วต่อเติมรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ที่ 1 ซึ่งให้โจทก์ที่ 2 เช่าโดยไม่มีสิทธิใด ๆ โจทก์ทั้งสองได้บอกกล่าวให้จำเลยรื้อออกไปแต่จำเลยและบริวารเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้ออาคารส่วนที่รुकล้ำออกไปจากที่ดินประมาณ 2 ตารางวา ของโจทก์และชำระค่าเสียหายถึงวันฟ้องเป็นเงิน 10,000 บาท กับค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อออกไป

จำเลยให้การว่าโจทก์ที่ 2 เป็นเพียงผู้เช่าอาคารเลขที่ 182 เท่านั้น ไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่ดินของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ที่ 1 ไม่มีเจตนาฟ้องจำเลย ลายมือชื่อของไวยาจักรจึงอาจไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงก็ได้ โจทก์ที่ 2 ยุยงให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องจำเลยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จำเลยไม่ได้ก่อสร้างรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ที่ 1 เจ้าของอาคารเลขที่ 335เดิมเป็นผู้ก่อสร้างในที่ดินของโจทก์ที่ 1 โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าอาวาสคนก่อน โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับความเสียหาย ถ้าได้รับความเสียหายก็ไม่เกิน 50 บาท นายสงัด ไทยวาริ ไม่ได้รับมอบอำนาจให้บอกกล่าวเลิกสัญญาที่จำเลยเคยขออาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวและจำเลยไม่เคยได้รับคำบอกกล่าว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนส่วนที่บุกรุกออกไปจากที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถ้าไม่รื้อให้โจทก์เป็นผู้รื้อโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 10,000 บาท ถึงวันฟ้อง และค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะรื้อเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ห้ามจำเลยและบริวารบุกรุกที่ดินพิพาทของโจทก์ที่ 1 และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 เดือนละ 500 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ทั้งสองร่วมกันฟ้องขับไล่จำเลยผู้บุกรุกให้รื้อถอนออกไปจากที่ดินบางส่วนของโจทก์ที่ 1 ซึ่งให้โจทก์ที่ 2 เช่าทั้งอาคารและที่ดินดังกล่าวและร่วมกันเรียกค่าเสียหาย 10,000 บาท กับค่าเสียหายรายเดือนอีกเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองชนะคดีเต็มตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 คงให้โจทก์ที่ 1 ชนะคดีในเรื่องขับไล่และแก้ค่าเสียหายเพียงเล็กน้อย จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่จำเลยฎีกาว่านายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
ไวยาวัจกรของโจทก์ที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งนายความเพื่อฟ้องบุคคลอื่น
ไม่ใช่เพื่อฟ้องจำเลยโจทก์ที่ไม่มีอำนาจฟ้องคดี โจทก์ที่ 2 ยุ่งและออกค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้องคดีนี้ให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนก็ดี นางเพยาร์ รัตนวงศ์ เจ้าของบ้านเดิมได้ปลูกสร้างรูก้ำเข้าไปในที่ดิน
พิพาทของโจทก์ที่ 1 โดยได้รับอนุญาตจากหลวงบุษยมานไวยาวัจกรคนก่อนของ
โจทก์ที่ 1 เมื่อจำเลยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 335 ซึ่งซื้อจากนางเพยาร์ จำเลยจึงมี
สิทธิอาศัย เมื่อโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนโจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องขับไล่จำเลยก็ดี ศาลจะบังคับให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องไม่ได้ เพราะ
ตามพยานโจทก์ได้ความว่าที่ดินของโจทก์ที่ 1 ส่วนที่ว่าจำเลยรูก้ำอยู่คนละทิศกัน
กับส่วนที่ปลูกสร้างรูก้ำอยู่ในปัจจุบันก็ดี และศาลอุทธรณ์ให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ
500 บาท สูงเกินไปก็ดี เห็นว่า ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นต้องห้ามฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน
ของโจทก์ที่ 1 ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายนั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2527 มาตรา 11 ให้เพิ่มเติมบทมาตรา 296 ทวิ
เป็นว่า "ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกพิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไปหรือ
ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ครอบ
ครอง ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอที่
จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
จัดการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเข้าครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว" ดังนั้น โจทก์จึงชอบที่
จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกไป จะให้โจทก์รื้อถอนเองโดยบังคับให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>